

■ 해외직접투자의 정의(외국환거래법 제3조 및 시행령 제8조)

✓거주자가 외국법령에 따라 설립된 법인(설립 중 포함)의 경영에 참가하기 위하여 **의결권 있는 발행주식 총수의 10% 이상의 지분을 취득***하거나, 그 법인에 대한 **상환기한 1년 이상의 금전대여**를 통하여 해당 법인과 지속적인 경제관계를 맺기 위한 거래 또는 행위

* 지분이 10% 미만이라도 다음의 경우는 해외직접투자에 해당합니다. 임원의 파견, 계약기간 1년 이상인 원자재 또는 제품의 매매계약 체결, 기술의 제공 도입 또는 공동연구개발 계약의 체결, 해외건설 및 산업설비공사를 수주하는 계약의 체결 등

✓**해외지점 또는 사무소를 설치·확장·운영하거나 법인형태가 아닌 기업의 설치·운영*** 또는 **해외자원개발사업 및 사회간접자본개발사업을 하기 위하여 자금을 지급하는 행위**

* 외국에서 법인이 아닌 세탁소, 슈퍼마켓 운영 등 개인기업을 영위하기 위한 투자도 해외직접투자에 해당합니다.

■ 신고 및 보고의 의무(외국환거래법 제18조, 규정 제9~5조, 제9~9조)

✓해외직접투자를 하는 경우 신고 및 보고의무가 있으며, 위반 시에는 과태료나 거래정지 등의 행정처분을 받거나 징역 또는 벌금 등의 형사 처벌을 받을 수 있으므로 반드시 사전에 신고를 해야 합니다.

● 해외직접투자 시 사전신고 의무

해외직접투자(해외부동산 취득 포함)을 하려면 미리 외국환은행의 장에게 신고를 해야 합니다.

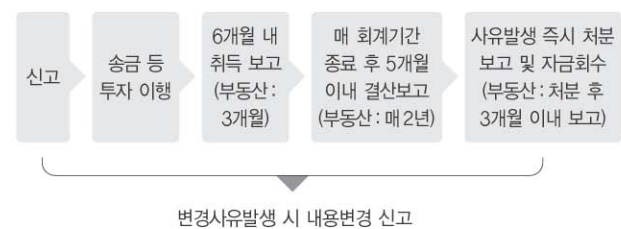
● 내용변경 신고 의무

이미 신고한 내용을 변경 하고자 하는 경우에도 반드시 사전에 지정 거래외국환은행의 장에게 신고를 해야 합니다.

● 보고 의무

투자자는 정해진 보고서를 첨부서류와 함께 사후관리 외국환은행에 기한 내에 제출해야 합니다.

■ 해외직접투자(해외부동산 취득) 단계별 이행의무



■ 해외투자 대상 국가의 규제사항 등 투자환경 조사는 철저히

✓투자대상 국가의 현지법규, 상관습 등 투자환경을 꼼꼼히 확인하여 투자계획을 수립하고, 반드시 투자 이행 전에 외국환은행에 해외직접 투자 신고를 하여야 합니다.

✓만일 변경 사유가 발생하여 신고한 내용과 다르게 투자해야 하는 경우에도 반드시 사전에 외국환은행장에게 내용변경 신고를 해야 합니다.

※ 해외진출 및 투자에 필요한 단계별·국가별·산업별 정보는 해외투자 진출 정보포털(www.ois.go.kr) 등에서 도움을 받을 수 있습니다.

투자환경 조사 시 유의사항 예시

● 투자 대상국의 허가 등 필요 여부 (중국, 인도 등)

- ☑ 투자 업종이 투자제한 또는 투자금지 업종에 해당하는지
- ☑ 해당 관청의 허가가 필요한 투자 업종이나 규모인지

● 단독투자 가능 및 지분을 제한 등 (중국, 필리핀, 미얀마 등)

- ☑ 외국인 단독 투자(100% 지분 보유)가 가능한 업종이나 품목인지
- ☑ 외국인의 지분을 제한이나 지분율에 따라 규제가 다른지
- ☑ 지분 추가 매입 또는 보유지분 매각에 제한이 있는지

● 현지에서 설립 가능한 회사 형태 (인도네시아, 중국 등)

- ☑ 개인 또는 조합 등도 주식회사 등을 설립할 수 있는지
- ☑ 현지법인 형태가 아닌 지사 설치가 가능한지

● 외국인투자로 인정받을 수 있는 요건 등 (베트남, 인도네시아 등)

- ☑ 현지법인 설립을 위한 투자금의 송금을 특정 계좌로 제한 하는지
- ☑ 납입 자본금 규모의 최소 또는 최대 한도에 제한이 있는지

● 해외투자 청산의 제한사항 등 (중국, 인도 등)

- ☑ 현지사업 청산시 최소 투자기간 등의 청산 제한사항이 있는지
- ☑ 청산대금의 회수에 제한이 있는지

● 투자 자금 및 배당금 송금 등에 제한 여부 (자산동결국가 등)

- ☑ 미국 또는 UN에서 금융제재 중인 국가인지
- ☑ 투자금, 배당금 송금 및 청산 후 투자금 회수 등에 제한이 있는지

■ 해외직접투자 신고 전 유의사항

✓투자 대상국 투자자요건 확인 및 사전절차 이행

• 현지법 상 신고에 필요한 투자자요건, 신고 전 필요절차 이행 등을 사전에 확인해야 합니다. (예 : 투자허가 취득, 합작투자 등)

✓국내 법규 확인 및 절차 이행

• 해외자원개발사업, 해외건설업 등은 외국환은행장 앞 신고와 별도로 사전에 주무부 장관에게 신고하여야 합니다.

✓거래외국환은행 지정(지정은행을 통해서만 거래 가능)

- 주채무계열 소속기업체는 당해 기업의 주채권은행
- 주채무계열 소속기업체가 아닌 경우 여신최다은행
- 상기 내용에 해당되지 않는 경우 및 해외부동산 취득을 하고자 하는 자는 지정하고자 하는 은행(개인 및 개인사업자 포함)

※ 조세채납자, 신용관리 대상자 및 해외이주 수속중인 자는 해외투자를 할 수 없습니다.

■ 해외직접투자 신고 시 유의사항

✓신고 내용은 실제 투자할 내용과 일치해야 합니다.

• 투자형태(지분투자 또는 대부투자), 투자주체(명의대여* 및 차용, 공동 투자인 경우 연명신고 여부), 신고한 법인과 다른 법인의 지분취득 하는 경우 등에 특히 유의

* 명의를 차용한 투자자 뿐만 아니라 명의대여자도 제재 대상입니다.

✓취득예정인 현지법인 주식 또는 지분의 액면가액과 취득가액이 상이한 경우 차액의 적정성을 확인하기 위해 전문평가기관 등의 평가서(의견서)를 제출해야 합니다.

✓이미 설립한 현지법인이 증자 등(증액투자, 무상증자, 현물투자 모두 포함)을 하는 경우에도 신규신고에 준하여 외국환은행에 신고해야 합니다.

▶ 공동 제출서류

해외직접투자신고서, 사업계획서, 사업자등록증 사본 등*

* 법인 : 사업자등록증 사본, 납세증명서
개인사업자 : 사업자등록증 사본, 주민등록등본, 납세증명서
개인 : 주민등록등본, 납세증명서

▶ 추가 제출서류

- ① 금전대차계약서 : 상환기간이 1년 이상인 대부투자 시
- ② 합작투자계약서 : 외국자본과 합작으로 투자하는 경우
- ③ 현물투자명세표 : 현물로 투자하는 경우

■ 해외직접투자 관련 내용변경 신고 시 유의사항

✓신고내용의 변동사항이 발생할 경우 반드시 사전에 신고*해야 합니다.

• 특히, 현지법인의 지분을 변경 또는 자(손자)회사의 설립·투자금액 변경·청산도 내용변경 신고 대상입니다.

✓거주자간 지분 양수도할 경우에는 양도인은 내용변경신고를, 양수인은 해외직접투자 신규신고를 해야 합니다.

* 다만, 아래의 경우에는 3개월 이내 사후보고 할 수 있습니다.
• 투자자의 상호, 대표자, 소재지, 현지법인명 및 소재지 변경
• 투자자의 합병 및 분할, 경영상 급박한 사정 등으로 사전신고 후 변경하는 것이 적절치 않은 경우로서 추가 금액이 필요치 않는 경우

▶ 제출서류

- ① 해외직접투자내용변경신고서(당초 신고서 포함)
- ② 해외직접투자내용변경사유서
- ③ 자회사 설립에 관한 계약서 및 자회사 사업계획서(자회사 설립시)
- ④ 양수도계약서(거주자간 양수도시)

■ 해외직접투자 신고 후 송금 시 유의사항

✓반드시 지정거래외국환은행을 통해 거래해야만 합니다.

✓송금은 해외직접투자신고서의 유효기한(최대 1년) 이내에 해야 하며, 유효기간이 경과한 후에는 실효되어 재신고 해야 합니다.

▶ 제출서류

- ① 투자금 송금시 : 송금보고서(송금 후 즉시), 납세증명서, 개인신용정보조회동의서
- ② 현물 출자시 : 송금보고서, 수출신고필증(현물출자 후 즉시 제출)

■ 증권 취득 보고 시 유의사항

✓증권취득보고서는 투자금액(대여금액) 납입 후 6개월 이내에 제출해야 합니다.

✓증권취득보고서와 첨부서류 내용의 일치 여부를 확인해야 합니다.

▶ 제출서류

- ① 외화증권(채권)취득보고서
- ② 현지법인의 등기부등본 또는 공증서, 증권사본(또는 출자증명서) 단, 개인기업인 경우 공증받은 사업영위사실 입증서류 제출
- ③ 대부투자시 : 상대방의 대부금영수증명서(약속어음)

※ 해외부동산 취득보고 : 부동산 취득자금 송금 후 3월 이내 제출(분할하여 송금하는 경우 최종 취득자금 송금 후 3월 이내)

■ 사업실적 보고 시 유의사항

✓사업실적보고서는 투자금액의 규모에 따라 해당하는 서류를 회계기간 종료 후 5개월 이내 제출해야 합니다.

✓투자업종이 부동산 관련업일 경우 투자금액 관계없이 연간사업실적 보고서를 제출해야 합니다.

▶ 제출서류

가. 투자금액 100만 미달러 초과시

- ① 연간사업실적보고서
- ② 현지공인회계사가 작성한 감사보고서 또는 현지세무사의 세무보고서

나. 투자금액 50만 미달러 초과 100만 미달러 이하시 : 현지법인투자현황표
다. 투자금액 50만 미달러 이하 : 제출 면제

※ 해외부동산을 취득한 경우, 부동산의 계속보유사실 입증서류(부동산 등기부등본 등)를 신고수리일 기준으로 매 2년마다 제출해야 합니다.

■ 청산(잔여재산 회수) 보고 시 유의사항

✓청산 즉시 잔여재산 또는 원리금을 반드시 지정거래외국환은행을 통해 회수하고, 회수 즉시 신고기관의 장에게 청산보고를 해야 합니다.

✓비거주자에게 지분 전액 매각은 청산절차에 준하여 보고해야 합니다.

✓청산보고서 내용과 첨부서류 내용의 일치 여부를 확인해야 합니다.

▶ 제출서류

가. 청산 시

- ① 해외직접투자사업 청산 및 대부채권회수보고서
- ② 등기부등본 등 청산종료를 입증할 수 있는 서류
- ③ 청산손익계산서 및 잔여재산 분배전의 대차대조표

※ 현지 공인회계사가 작성한 감사보고서(공인회계사가 확인한 결산서 또는 현지 세무사의 세무보고서로 갈음 가능)를 함께 제출해야 합니다.

④ 잔여재산 회수에 대한 외국환은행의 외화매입증명서 또는 현물 회수의 경우 세관의 수입신고필증

나. 대부채권 회수 시

- ① 해외직접투자사업 청산 및 대부채권회수보고서
- ② 외화매입 또는 예치증명서(송금처 명기)

※ 해외부동산처분(변경)보고서 : 부동산 처분 또는 명의 변경 후 3월 이내 제출 (단, 3월 이내에 처분대금을 수령하는 경우에는 수령하는 시점)

“해외에 투자하시거나 해외부동산을 취득하신다면 꼭 확인하세요!”



해외에 회사를 설립할 계획이십니까?
해외 부동산 구입을 계획하고 계십니까?
해외에서 개인사업을 할 계획이십니까?
해외에 투자한 내용을 변경할 계획이신가요?
해외투자를 청산하고 싶으신가요?

“먼저, 외국환거래법에 따른
신고절차를 준수해야 합니다.”



외국환거래 신고등 관련 기관

- ▶ 기획재정부 (www.mosf.go.kr)
외국환거래법규 제·개정 및 해석
- ▶ 한국은행 (www.bok.or.kr)
외국환거래 신고 및 사후관리 (외국환은행 신고대상 거래 제외)
- ▶ 외국환은행 : 국내 각 시중은행, 지방은행 및 외은지점
외국환거래 신고 및 사후관리 (한국은행 신고대상 거래 제외)
- ▶ 금융위원회(www.fsc.go.kr)
외국환거래법규 위반자에 대한 제재
- ▶ 금융감독원(www.fss.or.kr)
외국환업무취급기관 및 거래당사자 등에 대한 검사
- ▶ 관세청(www.customs.go.kr)
수출입거래 관련 외국환거래당사자에 대한 검사 및 제재

해외투자진출 정보포털(www.ois.go.kr)

- ▶ OIS(Overseas-Investment Information System)란?
- 24개 해외진출 지원기관별 정보를 통합해 해외진출 및 투자에 필요한 정보를 단계별·국가별·산업별로 제공하는 맞춤형 무료 포털 서비스
- ▶ 주요 제공 서비스
 - 최신 해외투자소식, 해외투자절차, 국가별 해외투자정보
 - 해외투자 전문가 칼럼, 전문자료, OIS 커뮤니티
 - 해외진출 한국기업 검색서비스, 해외투자통계
 - 해외투자 상담서비스 (Q&A, FAQ)
 - 해외투자진출종합가이드(책자) 제공
- ▶ 정보제공 유관기관
- 산업통상자원부, 기획재정부, 외교부, KOTRA, 중소기업진흥공단 등 24개의 해외진출 지원부처 및 기관

해외투자 정보 얻을 수 있는 곳

- ▶ 해외건설협회(www.icak.or.kr) > 해외건설종합정보서비스 > 국별 환경
국가별 해외건설 관련 투자정보 제공
- ▶ KOTRA 해외비즈니스정보포털(www.globalwindow.org)
해외시장 정보 및 해외투자 정보 제공
- ▶ 수출입은행 해외경제연구소(keri.koreaexim.go.kr) > 해외경제 투자정보
국가별 동향, 신용도 및 투자환경 정보 제공

해외직접투자 관련 Q&A

Q1 해외현지법인의 지분을 액면가와 달리 취득할 수 있나요?

♣ 현지법인 주식 또는 지분의 액면가액과 취득가액이 상이한 해외 직접투자의 경우, 차액의 적정성을 확인하기 위하여 전문평가기관, 공인회계사 등의 의견(평가서, 의견서)을 제출해야 합니다. 다만, 인수하고자 하는 법인이 상장법인으로서 동 취득가액이 거래 시세와 크게 차이가 없을 경우에는 거래시세 관련 자료로 갈음할 수 있습니다.

Q2 현지 법인을 설립 할 때 출자와 대부투자가 동시 진행이 가능한가요?

♣ 동시 진행은 가능하지만, 외화증권 취득과 대부채권 취득에 대한 신고를 각각 별도로 해야 합니다.

Q3 공동 투자 시 유의사항은 어떤 것이 있나요?

♣ 동일사업에 대한 투자자가 2인 이상인 경우에는 연명으로 신고할 수 있으며, 이 경우 투자비율이 가장 많은 거주자(투자비율이 같은 경우 자본금 규모가 큰 거주자)의 지정거래외국환은행에 신고해야 합니다. 단, 투자자 각각의 투자비율이 10% 미만인 경우에는 반드시 동일한 지정거래외국환은행을 통하여 신고해야 합니다.
※ 연명신고의 경우 신고서는 투자자별로 작성해야 합니다.

Q4 10% 미만 지분 취득 시 어디에 신고해야 하나요?

♣ 임원의 파견 등 특수한 경제관계 없이 단순히 10% 미만의 지분을 취득하는 경우라면 해외직접투자가 아니라 외화증권 취득에 해당하므로 한국은행 총재에게 신고해야 합니다.

Q5 현지법인의 재(손자)회사 설립 및 투자금액 변경도 신고가 필요한가요?

♣ 현지법인이 재(손자)회사를 설립하는 경우 뿐만 아니라, 투자금액 변경 및 청산하는 경우에도 사전에 외국환은행장에게 내용변경 신고를 해야 합니다.

Q6 연간사업실적보고서 및 청산 시 공인회계사가 작성한 결산서를 꼭 제출해야 하나요?

♣ 외국환거래규정에서 청산 및 연간사업실적 보고 시 현지의 공인 회계사로부터 감사를 받은 감사보고서(현지의 공인회계사가 확인한 결산서 또는 현지 세무사의 세무보고서)를 함께 제출하도록 하고 있습니다.

외국환거래법규 위반사례

사례 1 해외직접투자 미신고

A는 외국환은행장에게 신고하지 않고 휴대 반출한 자금으로 외국에서 현지법인을 설립
✓ 사전에 신고하지 않고 지분을 취득하여 외국환거래법규 위반
✓ 이 경우 위반사실을 보고하고 제재를 받은 후 사후신고를 해야 합니다.

사례 2 해외직접투자 신고 후에 신고인 외 개인들의 지분 취득

B는 단독으로 100% 지분 취득하는 것으로 신고 후 송금하였으나, 단독 투자가 불가능한 현지 법률의 제약으로 인하여 외국환은행에 신고하지 않고 형식적으로 개인 5명에게 각 1%씩 지분을 취득하게 함
✓ B는 신고하지 않고 신고내용을 변경하여 외국환거래법규 위반, 각 개인 5명은 신고하지 않고 지분을 취득하여 외국환거래법규 위반
✓ 이 경우 각 개인이 1%씩 지분을 취득한다 하더라도 B의 지정거래 외국환은행에 B와 연명으로 해외직접투자 신고를 해야 합니다.

사례 3 해외직접투자 유형 변경

C는 50만 미달러 지분투자 신고 후 송금하였으나, 30만 미달러에 대해서만 지분 취득하고 20만 미달러는 현지법인에 대여금(1년 이상)으로 처리함
✓ C는 사전에 신고하지 않고 신고내용을 변경하여 외국환거래법규 위반
✓ 해외직접투자 신고 후 일부를 대부투자로 전환하려면 사전에 외국환은행장에게 내용변경 신고를 해야 합니다.

사례 4 거주자간 해외 현지법인 지분 양수도

D는 외국환은행장 앞 내용변경 신고하지 않고 현지법인의 지분 일부를 거주자 E에게 매각
✓ D는 사전에 신고하지 않고 신고내용을 변경하여 외국환거래법규 위반, E도 사전에 신고하지 않고 해외직접투자하여 외국환거래법규 위반
✓ 해외 현지법인의 지분을 거주자에게 양도하는 경우 양도인은 내용 변경 신고, 양수인은 지정거래 외국환은행장 앞 해외직접투자 신규 신고를 해야 합니다.

사례 5 대부투자 후 1년 이내 회수

F는 대부투자 후 6개월 만에 대여금을 회수
✓ F는 1년 이내에 대부투자금을 회수하여 외국환거래법규 위반
✓ 대부투자는 원칙적으로 1년 이내에 상환받을 수 없으며, 투자자의 회생절차 진행 등 불가피한 경우에 한하여 외국환은행장 앞 내용변경 신고 후 회수할 수 있습니다.

외국환거래법규 위반시 제재내용

✓ 외국환거래법규 위반이 발생한 경우에는 위반사실을 제재기관의 장에게 보고하고 필요한 신고절차를 사후적으로 완료한 후 거래 또는 행위를 할 수 있습니다.

- 경고(외국환거래법 제19조)
 - 외국환거래법에 따라 허가를 받거나 신고를 하였으나, 정해진 기한이 지난 후에 거래 또는 행위를 한 경우
 - 위반금액이 2만 미달러 이하의 거래 또는 행위로서 규정에 따른 절차 준수, 허가 또는 신고의무를 위반하여 거래 또는 행위를 한 경우

- 외국환거래 정지·제한 또는 허가 취소(외국환거래법 제19조)
 - 최근 2년 이내에 신고등의 의무를 2회 이상 위반한 경우

- 과태료(외국환거래법 제32조)
 - 미신고 또는 허위신고 후 자본거래를 한 경우
 - 신고를 갈음하는 사후보고를 누락하거나 허위로 보고한 경우 등※ 위반행위가 2009. 2. 4. 이전에 발생했을 경우 외국환거래 정지·제한 등 대상이며, 이후에 발생했을 경우 과태료 부과 대상임

제재유형		제재내용
행정 처분	경고 등	경고 또는 관련 외국환거래 정지·제한(1년 이내)
	과태료	건당 최고 5천만원
벌칙	징역·벌금	1년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금
	몰수·추징	외환, 증권 부동산 등에 대해 몰수·추징

※ 위반행위 당시의 제재규정에 따름

외국환거래법규 위반시 자진신고 방법

- 자진신고 방법
 - ① 금융감독원 인터넷 홈페이지를 통해 신고
금융감독원(www.fss.or.kr) > 참여마당 > 외환법규위반 자진신고
 - ② 우편 접수 : 서울 영등포구 여의대로 38(우편번호 150-743)
 - ③ 금융감독원 방문 : 외환감독국 외환조사팀(☎ 3145-7947, 7948)

- 자진신고 준비서류
 - ① 위반 경위서 및 외환거래신고서류
 - ② 실명증표, 출입국사실증명, 관련 계약서, 자금 입출금 증빙
 - ③ 사업자등록증, 법인등기부등본, 최근 회계연도 결산서류
 - ④ 기타 소명자료 등